

1500730-34.2021.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... nos registros da câmera de segurança o furto ocorrido. No curso da investigação, o acusado foi identificado e localizado por Policiais Militares que realizavam patrulhamento no momento. O objeto do furto foi avaliado e devolvido a vítima.

As provas produzidas durante a instrução processual comprovam que o réu foi o autor do furto em questão. Os depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500730-34.2021.8.26.0637 - Controle 2021/000738

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLAUBER RAMOS BORGES

Aos 01 de dezembro de 2022, às 15:30h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, realizada neste formato de modo excepcional, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça MARCELO BRANDÃO FONTANA, do(a) Dr(a). Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO. Ausente o réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. A seguir foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas em comum, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Tendo sido constatada a ausência do acusado que, embora devidamente intimado às fls. 183, não compareceu em ambiente virtual, também não compareceu pessoalmente no Fórum e nem justificou sua ausência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que decretava a sua REVELIA. Pelas partes foi dito que nada tinham a requerer na fase do artigo 402 do CPP. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que se manifestou mediante sistema de gravação. Dada a palavra a Defesa, assim se manifestou: "MM. Juiz(a), GLAUBER RAMOS BORGES foi denunciado pela infração, em tese, ao artigo 155, caput, do Código Penal, pois teria, supostamente, no dia 13 de maio de 2021, na Cidade e Comarca de Tupã/SP, subtraído, para si, 1 (uma) bicicleta de alumínio, marca Caloi, 01 (uma) lanterna de LED para bicicleta,

01 (uma) bolsa para celular de bicicleta e 01 (um) capacete para ciclismo, pertencente à vítima Devaldo Francisco Do Nascimento Júnior. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da ação penal. A vítima Devaldo Francisco Do Nascimento Júnior relatou que, no dia dos fatos, saiu de casa e, por um lapso, esqueceu o portão da frente aberto. Ao retornar, notou que sua bicicleta havia sido furtada. No dia seguinte, foi contatado pelos policiais que afirmaram que a bicicleta havia sido recuperada. As testemunhas policiais Elcio Jose Bertholdo e James Porcel De Couto afirmaram que estavam de patrulha e que, em certo momento, verificaram uma pessoa transitando com uma bicicleta, que se assemelhava a indivíduo que havia sido filmado furtando o mesmo objeto, motivo pelo qual abordaram o acusado, o qual confessou a prática criminosa. O acusado GLAUBER RAMOS BORGES foi interrogado e afirmou que, no dia dos fatos, teria tentado tocar a campainha de uma casa, contudo não foi atendido e, ao perceber o portão aberto, entrou e de lá furtou apenas uma bicicleta. O acusado não compareceu em audiência, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Da absolvição: Por força do princípio da presunção da inocência – insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – deve o órgão acusatório provar a existência de todos os elementos do fato imputado na denúncia para que possa haver condenação penal, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Com efeito, verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente comprovada pelos elementos coligidos na fase judicial, uma vez que a confissão do acusado não foi ratificada em juízo.

SUBSIDIARIAMENTE: Requer-se a fixação da pena-base mais próxima do mínimo legal: Impõe-se a aplicação da pena base mais próxima do mínimo legal na primeira fase de dosimetria, eis que absolutamente incabível majorar a pena somente com base em argumentos genéricos, que já dizem respeito ao delito praticado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em Teses – Enunciado 01 – Edição nº 26). Desta forma, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Súmula 444/STJ. Na segunda etapa da dosimetria da pena, admitindo-se a autoria delitiva, o que foi feito de forma integral com relação ao furto da bicicleta, requer-se a consideração a respeito da atenuante da confissão espontânea, com a sua compensação com a agravante da reincidência. Com efeito, a atenuante da confissão espontânea reflete a personalidade do agente. Cumpre destacar enunciado de súmula publicada pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que este Tribunal deixou clara a obrigatoriedade de ser reconhecida a atenuante da confissão de qualquer forma. Súmula nº 545, STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”. E nem se diga que a confissão foi parcial, pois basta que seja espontânea e tenha abrangida a autoria do crime, como na lição de Delmanto: “A confissão espontânea da autoria do crime, pronunciada voluntariamente ou não, pelo réu, atua como circunstância que sempre atenua a pena [...]”. Assim, no tocante à fixação da pena, o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. No tocante ao regime inicial, observa-se que, considerando a pena a ser aplicada, realidade de nosso sistema carcerário, impõe-se a fixação de regime semiaberto como o mais adequado. Concessão do direito de apelar em liberdade (CADH, art. 8.1): O acusado respondeu ao processo em liberdade e, não havendo motivos para a decretação da prisão cautelar, em caso de condenação, deve ser reconhecido o direito de recurso em liberdade. De acordo com a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA, “[...] (probabilidade de fuga) e outra (a probabilidade de condenação) não são suficientes para, por si só, justificarem a prisão, dado que nenhuma delas atende a exigência constitucional, expressa na seguinte norma: ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5, LXI)”. No caso dos autos não há situação que demonstre a necessidade da prisão do réu, o que demonstra que a cognição cautelar referente

ao periculum libertatis não encontra fundamento de validade no princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) na concreta situação dos autos.”. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

GLAUBER RAMOS BORGES foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, pois, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 19h19min, na Avenida Tabajaras, nº 215, centro, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, o réu subtraiu, para si, a quantidade 01 (uma) bicicleta de alumínio da marca Caloi, 01 (uma) lanterna led para bicicleta, 01 (uma) bolsa para celular de bicicleta e 01 (um) capacete para ciclismo, avaliados em R\$ 1.220,00 (mil, duzentos e vinte reais), de propriedade da vítima DEVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR.

Inquérito policial e diligências às fls. 01/47. Oferecimento e recebimento da denúncia às fls. 96/99. Diligências para citação às fls. 107/108. Resposta à acusação às fls. 112/112. Antecedentes e certidões às fls. 127/169. Expediente de intimações e providências diversas às fls. 171/185. Realizada audiência nesta data. Em suas manifestações finais, o Parquet reiterou o pleito de condenação. A Defensoria Pública, por seu turno, arguiu pela absolvição do acusado.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese a combatividade da Defensoria Pública em seus memoriais finais, cumpre adiantar que o acolhimento da pretensão punitiva desvela-se insofismável, uma vez que há prova suficiente da ocorrência de furto, nos termos doravante esposados.

Consoante se infere da tese acusatória, o réu adentrou na residência da vítima que por subsequência subtraiu a bicicleta juntamente com os demais equipamentos de ciclismo. Consta na incoativa, *ipsis litteris*, o seguinte:

Segundo o apurado, na ocasião do fato, o denunciado deliberou por praticar o furto em questão. Para tanto, deslocou-se até o local e, aproveitando da falta de vigilância da vítima, que não estava em casa quando dos fatos e que o portão da residência estava aberto, adentrou na residência. Em seguida, o acusado subtraiu a bicicleta e os demais equipamentos de ciclismo que estavam na garagem. Na sequência, o denunciado evadiu-se do local levando consigo os objetos. Posteriormente, a vítima ao procurar os objetos, não os encontrou e, ao verificar as imagens da câmera de segurança constatou o furto em questão (cf. fls. 40). No curso das investigações o imputado foi identificado e localizado por Policiais Militares na posse da bicicleta furtada. Os objetos foram encontrados e apreendidos (cf. fls. 08/09) e devolvidos a vítima (10). O auto de avaliação indireto foi acostado a fl. 39. Imagens da ação delitiva a fl. 40.

Assim, encerrada a instrução probatória, cumpre destacar que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, de acordo com a portaria de instauração de inquérito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fl.07), auto de reconhecimento (fl.10), auto de entrega (fl.11), auto de avaliação (fl.39), documentos intermediários (fls. 40), relatório final do Douto Delegado de Polícia (fls. 47), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:

A vítima DEVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO JÚNIOR, ouvida na fase inquisitiva às fls. 38, declarou *ipsis litteris* o seguinte: na ocasião dos fatos havia saído de sua residência e acabou, por um lapso, deixando o portão aberto; que posteriormente constatou que sua bicicleta, descrita na ocorrência em questão, havia sido subtraída; que registrou ocorrência pela delegacia de polícia eletrônica e um dia

após os fatos recebeu notícia dando conta que a bicicleta havia sido recuperada; que compareceu nas dependências da cpj de tupã, local onde reconheceu a bicicleta de sua propriedade e a recebeu, tendo assinado auto próprio. Em Juízo, DEVALDO disse que na época dos fatos ao sair de sua residência para uma aula de inglês, deixou o portão da residência aberto. Esclareceu que recebeu um telefonema de sua vizinha, o alertando. Teria efetuado o fechamento do portão de forma remota. Ao retornar ao local, percebeu que sua bicicleta e um material de ciclismo haviam sido subtraída. Percebeu que toda a ação foi flagrada pelo sistema de câmeras da vítima. Relatou que enviou as imagens a polícia através de uma nuvem, sendo contatado após breve período. Informou que sua bicicleta foi encontrada, sendo reconhecida. Asseverou que o valor da bicicleta e dos objetos se aproxima a R\$1.200,00,

A testemunha ELCIO JOSE BERTHOLDO, policial militar, ouvida na fase inquisitiva às fls. 12, declarou *ipsis litteris* o seguinte: informou que realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Lélío Pizza quando avistaram o investigado com a bicicleta apreendida. Notaram que o investigado se parecia com o indivíduo que havia furtado uma bicicleta no dia anterior, cuja vítima havia postado um vídeo no Youtube. O investigado foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. Indagado respondeu que havia furtado a bicicleta em dias anteriores. Em Juízo, ELCIO afirmou que na época dos fatos obteve acesso as imagens. Teria avistado o acusado trafegando com uma bicicleta semelhante a subtraída, motivo pelo efetuou a abordagem. Durante o procedimento e em entrevista com o acusado, aquele teria confessado a prática delitiva. Esclareceu que a vítima compareceu ao plantão policial, reconhecendo os objetos subtraídos. Por fim, relatou que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de furtos.

A testemunha JAMES PORCEL DE COUTO, policial militar, ouvida na fase inquisitiva às fls. 13, declarou *ipsis litteris* o seguinte: que é Policial Militar nesta urbe e que estava juntamente com o Policial Bertholdo, realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Lélío Pizza quando avistaram o investigado com a bicicleta que fora apreendida. Notaram que o investigado se parecia com o indivíduo que havia furtado uma bicicleta no dia anterior, cuja vítima havia postado um vídeo no Youtube. O investigado foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. Indagado respondeu que havia furtado a bicicleta em dias anteriores. Em Juízo, JAMES afirmou que na época dos fatos obteve as imagens da subtração ocorrida dias antes. Asseverou que desconfiou da autoria delitiva. Em patrulhamento, percebeu uma pessoa trafegando com a bicicleta subtraída. Durante a abordagem, o acusado teria confessado o delito. A vítima teria comparecido ao plantão policial, reconhecendo os objetos subtraídos. Por fim, esclareceu que o réu é conhecido dos meios policiais.

O acusado GLAUBER RAMOS BORGES, ouvido na Delegacia às fls. 14. Declarou *ipsis litteris* o seguinte: o declarante informa que no dia de ontem, apertou a campainha da casa situada na Avenida Tabajaras para pedir ajuda, nenhum morador saiu, o portão estava aberto, então o declarante viu uma bicicleta, o declarante então pegou a bicicleta e se evadiu do local. Indagado, o declarante informou que pegou apenas a bicicleta, que não pegou capacete, lanterna de led para bicicleta, nem a bolsa de celular .O declarante informou que é usuário de maconha. Em Juízo, apesar de devidamente intimado GLAUBER não compareceu a presente audiência, bem como não apresentou impedimento idôneo, sendo decretada sua revelia.

Pois bem; não há dúvidas acerca da dinâmica dos fatos. Com efeito, GLAUBER ao notar a casa situada na Avenida Tabajaras exposta, adentrou na residência da vítima e aproveitando a ausência do proprietário evadiu-se do local conduzindo consigo a bicicleta e os demais objetos vinculados ao ciclismo pertencentes à vítima. Em momento posterior, a vítima, ao chegar na residência se deu por falta dos objetos, logo, constatou nos registros da câmera de segurança o furto ocorrido. No curso da investigação, o acusado foi identificado e localizado por Policiais Militares que realizavam patrulhamento no momento. O objeto do furto foi avaliado e devolvido a

vítima.

As provas produzidas durante a instrução processual comprovam que o réu foi o autor do furto em questão. Os depoimentos coerentes e harmônicos entre si e as circunstâncias em que se deu a abordagem, levam ao juízo de certeza necessário para um decreto condenatório.

Ademais, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime. Também não se exige a posse desviada. Assim, basta a inversão da posse da coisa (teoria da amotio), mesmo que a detenção seja exercida por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente. Quanto à versão do policial civil, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjetiva, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas.

Inferre-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente a versão da vítima, relatórios, etc). Comungo o mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que “não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: “(...) Fundamentação da sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto “(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)” - HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018.

Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexistente lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II) selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submete-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes - inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos - e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo.

Registre-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem servir de base a édito condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a “condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria

possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...) - HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009.

Além dos testemunhos dos policiais, a vítima confirmou os fatos imputados pelo Ministério Público na fase inquisitiva e em Juízo. Conforme se infere da lição do Eminentíssimo Jurista e Douto Desembargador Bandeirante GUILHERME DE SOUZA NUCCI (excerto do Curso de Direito Processual Penal, 17ª edição, Editora Forense, p. 784), "acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima, sem testemunhas a confirmá-la, pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução".

Reputo que, no tocante ao furto simples, há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável. Assim, plenamente convicto pela condenação de GLAUBER RAMOS BORGES, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do mesmo estatuto.

Na primeira fase, em respeito ao art. 59 do Código Penal, atento à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, verifico decisões condenatórias transitadas em julgado atingidas pelo quinquênio depurador (fls. 159: Proc. 0000117-35.2014.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 161: Proc. 0003326-75.2015.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 163: Proc. 0004296-46.2013.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; 163: Proc. 5210-05.2013.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã). Com isso, exaspero a pena em ¼ (um quarto), fixando-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses de RECLUSÃO, e 12 (doze) dias-multa.

Já na segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da circunstância atenuantes genérica da confissão. De outro vértice, reconheço a agravante da MULTIREINCIDÊNCIA (fls. 159: Proc. 0001285-09.2013.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 162: Proc. 0004046-42.2015.8.26.0637; fls. 162: Proc. 0004037-80.2015.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 163: Proc. 00004154-08.2014.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã). Com isso, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, perfaço a compensação parcial exasperando a pena em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO, e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, no terceiro estágio do procedimento dosimétrico, não verifico a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a sanção corporal imposta, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO, e 14 (quatorze) dias-multa.

- Da pós-dosimetria

Ausentes provas concretas acerca das condições financeiras e econômicas do condenado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o art. 49, § 1º, Código Penal, pois inexistem elementos para estabelecer a reprimenda pecuniária acima do piso expresso no diploma geral.

Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, de acordo com o

disposto no art. 33, § 2º do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado, bem como em se tratando de sentenciado multirreincidente, que ostenta circunstâncias judiciais favoráveis à luz do art. 59 do mesmo diploma, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

- Em arremate, atento ao disposto nos incisos do §2º do art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

Conforme já decidido pelo Excelso Pretório quanto à fundamentação, certo que "não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)" - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010.

Dispositivo

1) Ante todo o exposto na fundamentação e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o acusado GLAUBER RAMOS BORGES como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena correspondente a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no parâmetro mínimo legal.

2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por não vislumbrar a comprovação de circunstâncias cautelares criminais concretas, pela ausência do decreto de prisão preventiva, CONCEDO ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

3) Pela condenação supra, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11.608/2003.

4) Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, determino que se proceda ao seguinte:
I) providencie-se o necessário à execução da pena imposta acima;
II) oficie-se ao TRE/SP, para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal;
III) comunique-se o IIRGD.

P.R.I.C."

Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal. Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Defesa: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não. Réu: Deseja recorrer desta sentença: () Sim () Não.

Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo, que lido vai devidamente assinado. Eu, _____, Bruno Luís Betti, escrevente técnico judiciário, digitei.

